

הכנסת העשרים וחמש

יוזם : חבר הכנסת נאור שירי

מצטרפים : חברי הכנסת	נעמה לזימי
	גלעד קריב
	מטי צרפתי הרכבי
	טטיאנה מזרסקי
	יסמין פרידמן
	סימון דוידסון
	יוראי להב הרצנו
	מירב כהן
	ולדימיר בליאק

פ/25/4688

הצעת חוק איסור שימוש בסוסים בפיזור אי-סדר ציבורי (תיקוני חקיקה), התשפ"ד–2024

- תיקון חוק העונשין 1. בחוק העונשין, התשל"ז–1977¹ בסעיף 154, המילים "או כל אדם המסייע בידם, לעשות כל הדרוש כדי" – יימחקו, ובסופו יבוא "לעניין סעיף זה, לא יעשה שימוש ביחידת הפרשים של משטרת ישראל לשם פיזור המתפרעים".
- תיקון פקודת המשטרה 2. בפקודת המשטרה [נוסח חדש], התשל"א–1971², בסעיף קטן 79(א), בסופו יבוא "לעניין סעיף קטן זה, לא יעשה שימוש ביחידת הפרשים של משטרת ישראל לשם פיזור ההתקהלות".

דברי הסבר

במשטרת ישראל פועל מדור מפעילי בעלי חיים, שתחתיו קיימת יחידת פרשים וסוסים. בין משימותיהם המוצהרות של הפרשים, המנויות באתר המדור באתר האינטרנט של המשטרה, נכתב: "פיזור התקהלויות בלתי חוקיות". חוק העונשין, התשל"ז–1977 (להלן – חוק העונשין), מסמך שוטרים, גורמים מוסמכים וכל אדם המבקש לסייע, לעשות "כל הדרוש" על מנת לפזר מתפרעים כאשר מספר

¹ ס"ח התשל"ז, עמ' 226.
² דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 17, עמ' 390.

המתפרעים גבוה משלושה מתפרעים. הסמכה דומה קיימת גם בפקודת המשטרה. מן המשתמע בחוק העונשין, "כל הדרוש" עלול לכלול גם מקרים של הפעלת כוח באמצעות סוסי פרשים. השימוש בסוסים כנגד אזרחים הוא שריד אכזרי ומיותר של מלחמות עבר אשר מוביל ליחסי כוחות שאינם הוגנים והולמים. לרשות משטרת ישראל עומדים כיום כלים רבים ודרכים חלופיות לפיזור התקהלויות ולהתמודדות עם מפגינים, אשר כבר מזמן הפכו את השימוש בסוסים למטרה זו למיותר לחלוטין.

השימוש בסוסים בלב ההתקהלויות יוצר כאוס אשר עשוי להגביר את התסיסה ולהוביל לאלימות מוגברת. מדובר בנוהג לא מוסרי ולא אנושי. פעילותם של הפרשים בהפגנות מסכנת הן את האזרחים והן את הסוסים – ההתקהלות, הרעש והמהומה כופים על הסוסים סבל אדיר ונזקים של ממש ומנוגדים לחוק צער בעלי חיים.

הצעת החוק רלוונטית במיוחד לאור כך שפג תוקפו של "נוהל ההפעלה המבצעית של יחידות הפרשים" בתאריך 1 בינואר 2024.

על כן, הצעת החוק מציעה לאסור על השימוש בסוסים, כאמצעי לפיזור מתפרעים ואי-סדר ציבורי.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
י"ח בסיוון התשפ"ד (24.06.2024)